

2、删去第三十条中“或者根据法律规定将查封、扣押的财物拍卖抵缴罚款”的内容。

五、《山西省合同监督管理条例》

删去第十六条第一款第三项。

六、《山西省高速公路管理条例》

删去第四十四条第二款。

七、《山西省道路运输条例》

将第六十九条修改为：“违反本条例第五十二条规定的，由县级以上道路运输管理机构给予每

辆次一万元罚款；情节严重的，由县级以上道路运输管理机构报告本级人民政府，并移送工商、质监等部门，由工商、质监等部门责令限期改正；逾期不改正的，由工商、质监等部门依法查封经营场所，由相关部门对货物运输源头单位法定代表人依法予以查处。”

本决定自公布之日起施行。

以上法规根据本决定作相应修改并对条款顺序作相应调整后，重新公布。

山西省农作物种子条例

(2003年11月30日山西省第十届人民代表大会常务委员会第七次会议通过)

根据2011年12月1日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议关于修改部分地方性法规的决定修正)

第一条 为了保护 and 合理利用种质资源，规范农作物品种选育和农作物种子生产、经营、使用行为，维护农作物品种选育者和农作物种子生产者、经营者、使用者的合法权益，提高农作物种子质量，推动农作物种子产业化，促进种植业发展，根据《中华人民共和国种子法》，结合本省实际，制定本条例。

第二条 在本省行政区域内从事农作物品种选育、种质资源保护和农作物种子生产、经营、使用、管理等活动，适用本条例。

本条例所称农作物种子，是指农作物的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等。

第三条 县级以上农业行政主管部门主管本

行政区域内农作物种子工作，主要职责是：

(一)贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；

(二)编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；

(三)负责农作物品种管理；

(四)核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；

(五)培训农作物种子专业技术人员和管理人员；

(六)依法查处生产、经营农作物种子的违法行为；

(七)法律、法规规定的其他职责。

县级以上农业行政主管部门所属的农作物种子管理机构负责农作物种子管理的具体工作。

第四条 县级以上人民政府应当将农作物种子管理工作经费列入同级财政预算。

省人民政府应当把种质资源保护及良种选育、引进、区域试验、生产和推广列入农业生产发展计划,并设立专项资金予以支持。

第五条 省人民政府、设区的市人民政府和地区行政公署应当建立农作物种子贮备制度,同级农业行政主管部门负责农作物种子贮备工作。

第六条 省农业行政主管部门应当加强种质资源库、种质资源保护区或者种质资源保护地的建设,保护和开发名、特、优种质资源和野生种质资源。

第七条 县级以上人民政府应当鼓励和支持单位和个人依法从事良种选育和开发,保护农作物新品种权所有人的合法权益。

第八条 主要农作物品种在推广应用前应当依照法定程序通过国家级或者省级审定。具体审定办法按照国家和本省有关规定执行。

选育和引进其他农作物品种实行认定制度。具体办法由省农业行政主管部门制定。

第九条 省农作物品种审定委员会承担本省农作物品种的审定和认定工作。申请审定或者认定农作物品种的,应当提供样品并承担成本费用。

通过省级审定的农作物品种,由省农作物品种审定委员会颁发审定证书,并由省农业行政主管部门公告。

第十条 从省外引进经引种地审定通过的主要农作物品种,应当由省农作物种子管理机构组织试验,并经省农业行政主管部门同意,方可在本省推广。

第十一条 从事农作物种子生产、经营活动的

单位和个人,应当按照国家有关规定办理种子生产许可证和经营许可证。

第十二条 取得农作物种子生产许可证的单位和个人可以委托乡村集体经济组织、其他经济组织或者个人生产商品种子。委托方和受托方应当签订书面合同,履行合同约定。

委托生产商品种子的单位和个人有义务提供合格的亲本或者原种,负责技术指导,按照合同约定收购,承担因亲本或者原种质量和技术指导失误造成的损失;有权拒绝收购未按照种子生产技术规程或者合同约定的技术要求生产的不合格商品种子;有权获得因受托方责任造成的损失赔偿。

受委托生产商品种子的组织或者个人有义务按照种子生产技术规程或者合同约定的技术要求生产,接受技术指导,不得违反合同约定拒绝交售生产的商品种子或者销售给他人,有权按照合同约定获得商品种子生产的收益,有权获得因委托方责任造成的损失赔偿。

第十三条 从事农作物杂交制种、亲本繁殖和异花授粉作物(含常异交作物)种子繁殖的,应当按照农作物种子生产技术规程的要求建立隔离区。

第十四条 农作物种子经营者应当遵守有关法律、法规的规定,向种子使用者提供种子的特征特性、主要栽培措施、使用条件的说明与有关咨询服务,并对种子质量负责。

第十五条 农作物种子经营者可以在种子经营许可证的有效区域内委托有关单位和个人代销种子。代销种子的单位和个人不得再次委托代销种子。

任何单位和个人不得接受无种子经营许可证的单位或者个人的委托代销种子。

第十六条 生产、经营、贮藏、使用农作物种子应当进行质量检验。

农业行政主管部门可以委托农作物种子质量检验机构对种子质量进行检验。农作物种子质量检验机构应当具备国家规定的检测条件和能力,并经省级以上质量技术监督部门计量认证和省级以上农业行政主管部门考核合格。检验农作物种子质量应当按照国家规定的检验规程进行。

未经检验或者检验不合格的农作物种子,不得调出、调入和使用。

第十七条 从事农作物品种选育和农作物种子生产、经营以及管理的单位和个人应当遵守有关植物检疫法律、行政法规的规定,防止植物危险性病、虫、杂草及其他有害生物的传播和蔓延。

第十八条 因农作物种子质量发生纠纷的,当事人可以向所在地农作物种子质量检验机构提出检验申请。当事人对检验结果有异议的,可以在收到检验报告之日起15日内,向上一级农作物种子质量检验机构提出复检申请。

申请检验的,应当按照国家和省有关规定交纳费用。

第十九条 农作物种子使用者有权按照自己的意愿购买种子,任何单位和个人不得非法干预。

第二十条 农作物种子使用者因种子质量问题遭受损失的,出售种子的经营者应当予以赔偿,赔偿额包括购种价款、有关费用和可得利益损失。

有关费用包括因索赔形成的交通费、误工费、鉴定费等。

可得利益损失按照该作物实际产量与当地前三年平均产量的减产损失部分计算。

第二十一条 县级以上农业行政主管部门应当建立举报制度,接受农作物种子生产、经营违法行为的举报,并及时查处。

第二十二条 农作物种子执法人员依法执行公务时,应当出示行政执法证件。查处农作物种子

生产、经营违法行为时,可以对农作物种子生产、经营、贮运场所实施现场检查;查阅、复制当事人证照、合同、发票等有关资料。

第二十三条 农作物种子生产者和经营者不得拒绝、阻挠、妨碍种子执法人员依法进行检查。

第二十四条 违反本条例第十条规定,未经试验和同意,擅自引种、推广省外主要农作物品种的,由县级以上农业行政主管部门责令停止引种、推广。造成严重后果的,可处以1万元以上5万元以下罚款。

第二十五条 违反本条例规定,有下列情形之一的,由县级以上农业行政主管部门责令改正,没收种子和违法所得,处以1000元以上1万元以下罚款;可以吊销种子经营许可证:

(一)农作物种子经营者超出种子经营许可证的有效区域委托代销农作物种子,给种子使用者造成损失的;

(二)接受无种子经营许可证的单位或者个人的委托代销种子的。

第二十六条 县级以上农业行政主管部门和种子管理机构及其工作人员,有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,由所在单位或者上级主管部门依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)参与和从事农作物种子生产、经营活动的;

(二)违反规定条件发放或者无正当理由拒绝发放农作物种子生产、经营许可证的;

(三)核发许可证和检验种子质量工作中乱收费的;

(四)侵犯农作物种子生产者、经营者、使用者合法权益的。

第二十七条 县级以上农业行政主管部门可

以委托符合法定条件的农作物种子管理机构或者其他组织行使本条例规定的行政处罚权。

第二十八条 本条例自 2004 年 1 月 1 日起施行。1987 年 7 月 15 日山西省第六届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议通过、1997 年 7 月 30 日山西省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修改的《山西省农作物种子管理条例》同时废止。

山西省林木种子条例

(2003 年 11 月 30 日山西省第十届人民代表大会常务委员会第七次会议通过

根据 2011 年 12 月 1 日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议关于修改部分地方性法规的决定修正)

第一条 为了保护和合理利用林木种质资源,规范林木品种选育和林木种子生产、经营、使用行为,维护林木品种选育者和林木种子生产者、经营者、使用者的合法权益,提高林木种子质量,促进林业的发展,根据《中华人民共和国种子法》,结合本省实际,制定本条例。

第二条 在本省行政区域内从事林木品种选育和林木种子生产、经营、使用、管理等活动,适用本条例。

本条例所称林木种子,是指林木的种植材料或者繁殖材料,包括籽粒、果实和苗木、根、茎、芽、叶等。

第三条 县级以上林业行政主管部门主管本行政区域内林木种子工作,主要职责是:

(一)贯彻执行有关林木种子的法律、法规和规章;

(二)编制并组织实施林木种子发展规划和年度计划,发布信息;

(三)负责林木种质资源的保护和管理,组织

林木良种的研究、选育、开发和推广;

(四)核发、管理林木种子生产、经营许可证,监督林木种子生产、经营活动和林木种子质量;

(五)依法查处生产、经营林木种子的违法行为;

(六)法律、法规规定的其他职责。

县级以上林业行政主管部门所属的林木种子管理机构负责林木种子管理的具体工作。

第四条 县级以上人民政府应当将林木种子管理工作经费纳入同级财政预算。

第五条 各级人民政府应当鼓励选育、引进、使用良种,推广先进技术和开展技术指导、技术服务,奖励在林木良种选育、推广等工作中成绩显著的单位和个人。

省人民政府应当设立专项资金,用于扶持林木良种选育和推广。

第六条 省人民政府、设区的市人民政府和地区行政公署应当建立林木种子贮备制度,主要用于发生灾害和林木种子结实欠年时的生产需